



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 09 de octubre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALARCON, ROGELIO JOSE CONTRA ANSES SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA"**, Expte. N° FPA 21001696/2010/CA2, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos y fundados; por la letrada de la parte actora en fecha 29/07/2024 y por la parte demandada el 31/07/2024, contra la sentencia del 25/07/2024 que, en lo que aquí interesa, mandó llevar adelante la presente ejecución por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$4.478.512,94) con más intereses ; impuso las costas a la ejecutada y reguló los honorarios de la Dra. María Virginia Kisser en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA (\$472.590) -9 UMA- en virtud de los arts. 16, 20, 21, 24, 41 y 51 de la ley 27.423.

Los recursos se conceden el 22/08/2024, contesta agravios la parte actora el 26/08/2024 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 20/09/2024.

II- a) Que, a la letrada de la parte actora le agravia el monto de honorarios estipulado a su favor por considerarlo bajo. Hace reserva del caso federal.

b) La ANSES apela la imposición de costas y reclama su distribución en el orden causado, conforme lo previsto en el art. 21 de la ley 24.463. Mantiene la reserva del caso federal.

c) La parte actora, solicita que se declare desierto el recurso de su contraria por carecer de crítica concreta

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3470461#430507813#20241009095321152

y razonada. En subsidio, contesta agravios y requiere que se rechace el recurso, con costas. Mantiene reserva del caso federal.

III- Que, en primer lugar, respecto a lo expresado por la accionante en relación a que los planteos de su contraria no constituyen una crítica razonada y concreta de la sentencia, corresponde señalar que resultan suficientes para ser tratados, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal.

IV- a) Que, al abordar el recurso interpuesto por ANSES, debe destacarse que en el proceso ejecutivo la regla es la inapelabilidad a menos que la ley prevea expresamente lo contrario. Dicha restricción recursiva, conforme al argumento a fortiori, tiene plena regencia en el trámite de ejecución de sentencias (cfr. Arazi - Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, T. II, Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, p. 646; y Enrique M. Falcón "Procesos de Ejecución", T. I Juicio Ejecutivo, Volúmen B, Rubinzal - Culzoni Editores, 1998, p. 72).

b) Ahora, al analizar la cuestión relativa a las costas, que como han sido impuestas de un modo diferente al fijado en la sentencia que se ejecuta podría conllevar una afectación del derecho de defensa, lo que habilita a tratar el planteo.

Así, sin perjuicio de los argumentos esbozados por la demandada, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023).

En esa oportunidad, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018 y, en

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3470461#430507813#20241009095321152



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

consecuencia, dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423, que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Atento ello, la imposición de costas a la ANSES vencida resulta ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar el agravio invocado.

V- a) Que, al tratar el recurso de la letrada de la parte ejecutante, se impone señalar que la cuestión que aquí se analiza se encuentra debidamente enmarcada en las previsiones de la ley 27.423, conforme la fecha de inicio de la presente ejecución y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1".

b) Que, a los fines regulatorios, el monto que se debe tener en cuenta es el que arroja la liquidación aprobada en autos y que incluye capital más intereses, conforme lo dispuesto por el art. 24 de la normativa vigente, el que estipula que "A los efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad".

c) Asimismo, resulta aplicable en autos el art. 41 que prevé que "En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3470461#430507813#20241009095321152

mitad de la escala del artículo 21". No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular.

En consecuencia, se concluye que la regulación debe efectuarse aplicando la mitad de la escala del art. 21 de la ley 27.423, para los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria.

d) Que, sentado ello, en el presente caso la liquidación arrojó una base económica de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$4.478.512,94) equivalente a 85,29 UMA (conforme valor vigente al momento de la regulación en virtud de la Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 1497/2024).

Al aplicar, sobre la mitad de la escala del art. 21, conforme lo establece el art. 41, los porcentajes correspondientes, se evidencia que la regulación efectuada en primera instancia -9 UMA- no resulta exigua; por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto por el letrado de la parte actora de conformidad con lo dispuesto por los arts. 16, 20, 21, 24, 41 y 51 de la Ley 27.423.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Que, finalmente, corresponde regular honorarios a la Dra. María Virginia KISSER en la cantidad de 2,97 UMA equivalentes a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3470461#430507813#20241009095321152



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

QUINIENTOS TRECE (\$180.513) de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 2375/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar los recursos de apelación interpuestos y confirmar la sentencia dictada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular honorarios a la Dra. María Virginia KISSER en la cantidad de 2,97 UMA equivalentes a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS TRECE (\$180.513) de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 2375/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Tener presentes las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 09/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3470461#430507813#20241009095321152